

1500473-84.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO RICARDO DE LIMA MARQUES DE ALMEIDA

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

PAULO RICARDO DE LIMA MARQUES DE ALMEIDA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 04 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500473-84.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500473-84.2022.8.26.0536 - Controle nº 2022/000102

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO RICARDO DE LIMA MARQUES DE ALMEIDA

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

PAULO RICARDO DE LIMA MARQUES DE ALMEIDA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 04 de fevereiro de 2022, por volta das 23h, na Rua Manoel Elias Ruiz, altura do numeral 103, bairro do Marapé, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo 200 (duzentos) eppendorfs contendo cocaína, com peso aproximado de 220g, destinados ao comércio, sem autorização legal ou regulamentar, além de R\$46,00 (quarenta e seis reais) em espécie.

Auto de constatação preliminar na fl. 6 e laudo de exame químico-toxicológico nas fls. 93-95.

Notificado em 16 de fevereiro de 2022 (fl. 90), apresentou defesa preliminar (fls. 97-98). A denúncia foi recebida em 23 de fevereiro de 2022 (fls. 108-109), ao que se seguiu regular citação (fl. 134).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório (termo).

Encerrada, as partes apresentaram memórias escritos nas fls. 149-159 e 163-179.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo resultado do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 93-95.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais militares Elton Rodrigues Martins e Francisco Natan Ferreira Monteiro desconfiaram de um motociclista que trazia consigo outro indivíduo e empreendeu fuga diante da aproximação da viatura. Realizaram breve acompanhamento e, enquanto o condutor parava, o ora acusado, que estava na garupa, fugiu, sendo alcançado em seguida. Realizada a abordagem, encontraram em sua posse 200 eppendorfs de cor azul, contendo cocaína, além da quantia de R\$46,00 (quarenta e seis reais). O condutor da moto, por sua vez, aproveitando-se do momento da abordagem do acusado, evadiu-se (fls. 7, 8 e termo). Nas oportunidades em que foi ouvido, Paulo Ricardo de Lima Marques de Almeida negou os termos da acusação. Declarou que estava na companhia de um mototaxista e que em momento algum empreenderam fuga. Alegou, ainda, que os policiais militares dispensaram o motorista e que ao verificarem seus antecedentes, solicitaram dinheiro e armas e, diante da negativa, "intrujaram" o entorpecente (fl. 9 e termo).

Dessa forma, observo de início que não se pode colocar em dúvida os testemunhos dos policiais por conta da condição dos depoentes. Embora policiais, não teriam qualquer interesse em falsa incriminação e nenhuma vantagem pessoal lhes adviria por esse fato. Ademais, a qualidade de funcionário público apenas realça o dever de lealdade ao depor, uma vez que agem em obediência ao art. 37 da Constituição Federal. Além disso, o réu também informou que desconhecia os policiais e, não havendo contradições ou ausência firmeza nesses depoimentos, aliados às demais provas colhidas, são perfeitamente aptos a embasar uma condenação criminal.

Crime de tipo misto alternativo, trazer consigo para consumo de terceiros também é ação típica do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Além disso, o horário, o local, a quantidade e o modo de armazenamento dos invólucros fornecem relevo ao depoimento dos policiais e demonstram que os entorpecentes se destinavam a consumo de terceiros.

Observo, ainda, estar consignado no laudo psiquiátrico que o acusado não possui dependência de entorpecentes e que demonstra "integridade das capacidades de discernimento, entendimento e determinação" (fls. 33-39 do apenso), além de não ser incomum a prática do comércio de drogas por dependentes, inclusive como forma de sustentar o vício.

O quadro probatório é, portanto, firme e harmônico, tornando imperiosa a procedência da ação.

Seguindo os critérios norteadores do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, a pena-base é fixada no mínimo legal, uma vez que nada de extraordinário recomenda maior censurabilidade.

Na sequência, as penas são aumentadas de 1/6, em razão da reincidência (cf. certidão de fls. 19-21), o que resulta definitivamente em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE pretensão punitiva estatal, condenando PAULO RICARDO DE LIMA MARQUES DE ALMEIDA às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O dia-multa é fixado no menor valor unitário, ante a inexistência de provas quanto à condição econômica do agente.

Tendo em vista a reincidência, também comprovante de dedicação às atividades criminosas, além de que o crime se equipara a hediondo e é fomentador de outros

violentos, o regime será o fechado, sendo o ora sentenciado recomendado na prisão onde se encontra.

Anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça. Concedo os benefícios da gratuidade processual (fls. 97-98) e deixo de condená-lo ao pagamento da taxa judiciária.

Nos termos do art. 63, I, da Lei nº 11.343/06, declaro o perdimento do valor apreendido em favor da SENAD.

P.I.C.

Santos, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA